
「불합리한 내규 개정 등 관리실태」 감사 결과

2016. 10.

감 사 실
청렴·감사 1 팀

1. 감사 개요

가. 감사 목적

- 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도 등을 개선함으로써 조직의 효율적 운용 및 직원 애로사항 해소 도모

나. 감사 종류, 기간 및 방법

- (종류 및 기간) 특정감사, 2016. 8. 29. ~ 9. 2.(5일간)
- (감사 방법) 감사의 효과성 및 적정성 확보를 위하여 전 부점으로부터 의견수렴 및 감사실 자체 토의 등을 거쳐 감사 실시

3. 감사 결과

- 내규 및 제도에 관하여 총 34건 처분요구(개선 19건, 통보 15건)
 - 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도 12건
 - 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도 7건
 - 상위 규정에 위배되는 내규 8건
 - 기타 불합리한 내규 7건

< 감사 결과 조치요구 현황 >

구분	합계	개선	시정	주의	통보	현지조치	우수사례
합계	34	19	-	-	15	-	-
공사	25	15	-	-	10	-	-
국유	9	4	-	-	5	-	-

2. 감사결과 주요 내용

가. 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도

- ① (국유재산 소액대부료 징수 방법 부적정) 연간대부료 1만 원 미만의 소액에 대하여는 등기비용 및 인건비 등을 감안하여 부징수하거나 특히, 사적계약임을 감안하여 일반우편으로 발송하도록 **통보**
- ② (국유재산 대부료 통합 징수제도 미운용) 「국유재산법」 개정('16. 3. 2.)에 따라 징수비용 등을 감안하여 연간 1만 원 이하의 대부계약에 대해서는 의무적으로 계약기간(5년) 동안의 대부료를 1회에 통합 징수하고, 1만 원 이상 20만 원 이하의 대부계약에 대하여는 선택적으로 통합 징수하는 방안과 그에 따른 시스템 개선 방안을 강구토록 **통보**
- ③ (국유재산 연체료 징수 규정 불합리) 대부료 연체시 최초 독촉시기와 독촉횟수 등이 명확하지 않아, 3회씩 독촉하는 사례도 있어 '납부기한 경과일로부터 1개월 이내 최초 독촉, 3개월 이내에 추가 1회 독촉'하는 등 업무기준을 명확하게 마련하여 운용하도록 **개선조치**
- ④ (국유재산 대부료 납부통지서 발송시기 부적정) 대부료 납부통지서는 납부기일 15일 전에 통지하도록 되어있으나, 현행 대부분 60~90일 전에 고지하는 등 너무 일찍 고지하여 국민들에게 부담을 주고 있으므로, 10~30일 전에 발송하도록 **통보**

- ⑤ (국유재산 대부료 납부고지 방법 불합리) 대부료는 동일인이 여러 건을 대부받는 사례가 있어 물건별이 아닌 피대부자별로 고지하는 것이 비용 및 행정력 절감이 되므로, 피대부자별로 발송하도록 e-그린시스템을 합리적으로 개선토록 조치
- ⑥ (국유재산 대부계약 해지방법 등 불합리) 국유재산 대부계약 해지 신청시 통일된 서식을 마련하여 운용하고, 전화로 본인확인 후 해지할 수 있는 방안을 강구 하는 등 해지절차를 간소화 하도록 **통보**
- ⑦ (국유 개발사업 개발 수수료 요율 불합리) 국유 기금개발사업의 수수료는 300억 원 이하 2%, 300~800억 원 1.5%로 정해져 있어 경계구간에서는 오히려 수수료가 적게 산출되고 있어 불합리한 수수료 체계를 합리적으로 개선조치
- ⑧ (압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정) 「민사집행규칙」에서는 경매보증금은 10%로 하고 그 이상 투찰하는 경우 반환하고 있으나, 「국세징수법」에서는 보증금을 ‘매각예정가격의 10% 이상’으로 하고 잔대금 불납시 10% 이상 금액까지 체납액에 충당하고 있어 국민부담이 가중되고 있을 뿐만 아니라, 권익위로부터 제도 개선 요구받은 바 있으므로 보증금은 매각예정가격의 10%만 납부받도록 **통보**
- ⑨ (압류재산 감정결과 접수시 세금계산서 자동연계 미비) 국유 BPM의 경우 2014년부터 온라인감정평가시스템을 연계하여 전자세금계산서를 자동수신하고 있으나, 압류재산의 경우 수기로 입력하고 있어 불필요한 행정력 낭비가 있으므로 시스템을 보완 하도록 **통보**

- ㉩ (감정평가업자 선정 및 운용기준 미흡) 감정평가업자 선정시 선정기준, 중도해촉, 손해배상 등 운용기준을 「고문변호사 운용요강」, 「법무사 운용요강」과 같이 명확히 정해 운용하도록 **통보**
- ㉪ (채무상환 유예 대상에 사회복지무요원 누락) 현역 입영자는 채무상환을 유예하고 있으나 동일한 병역법의 적용을 받는 사회복지무요원은 누락되어 있어 관련 규정을 개정하도록 **개선조치**
- ㉫ (공사 무담보채권 전산자료 인수 시스템 미비) 담보채권의 경우 금융회사 등으로부터 인수시 공사 금융기관 전용 사이트(온크레딧)를 통해 일괄 관리하고 있으나, 무담보채권의 경우 국민행복기금 홈페이지를 통해 등록한 후 자료를 출력하여 오류 수정하는 등 수기로 관리하고 있어 담보채권과 같이 온크레딧을 통하여 인수·관리하는 방안을 마련하도록 **통보**

나. 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도

- ㉬ (국유재산 매각대금 등 분할납부 통지 시스템 미비) 국유 매각대금 1천만 원 이상, 연간 대부료 1백만 원 초과 시 분할납부가 가능하나, 분할납부 고지서 발송 누락 및 지연통보가 빈번하므로 시스템을 개선하도록 **통보**
- ㉭ (임대차 계약서 손해배상 관련 규정 불명확) 부동산개발에 따른 임대를 했다가 계약종료 후 원상복구하지 않을 경우 지연 일수에 따른 손해배상금(월 관리비의 2배 및 월 임대료) 산정 및 계약실패가 구구하여 손해배상금 산정기준을 명확히 정하여 운용하도록 **개선조치**

③ (구조개선기업 인수자산 임대료 산정기준 미비) 구조개선기업으로부터 인수한 자산에 대한 임대료를 실무자의 자의적 판단으로 각각 다른 기준으로 산정·계약함으로써 기준보다 5년간 1,541백만 원을 더 적게 받거나 478백만 원을 더 많이 받고 있어, 「자산인수 기본계획」에 산정기준을 명확히 정하여 운용하도록 **통보**

④ (해외사업 자문업무 범위 일부 미반영) 「해외사업 업무규정」에는 현재 수행중인 온비드시스템 구축 지원 및 국유재산관리 자문 등이 포함되어 있지 않아, 이를 반영하도록 **개선조치**

⑤ (직원 합숙소 외출·외박부 작성 등 운영기준 부적정) 합숙소 입소자에 대하여 외출·외박부를 작성하게 하거나, 휴대폰 대중화로 전화기 설치가 불필요함에도 비치하도록 하는 등 현실과 괴리가 있어 합리적으로 개정하도록 **개선조치(2건)**

⑥ (「당직 및 비상근무세칙」 규정 미정비) 휴일의 일직 및 숙직은 3·4급을, 평일 숙직은 5급 이하 직원으로 편성하도록 되어 있으나, 실제로는 평일·휴일 구분 없이 3~5급으로 편성하고 있고, 본사 지방이전 후 별관이 존재하지 않는데도 별관 근무자에 대한 내용이 있는 등 현실과 괴리가 있어 이를 합리적으로 개정하도록 **개선조치**

다. 상위 규정에 위배되는 내규

① (음주운전자 징계양정 기준 등 미비) 「국가공무원 복무·징계 관련예규」 및 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」에서는 음주운전에 대해 처벌강화 및 징계양정 기준을 정하여 운영하고 있으나, 공사 「인사규정」에는 이런 내용이 없어 **개선**

토록 조치

- ② (경력직원 채용서류 보관기관 부적정) 「경력직원운용세칙」에서는 채용관련 서류를 1년간만 보관하도록 되어 있어, 「기록물관리세칙」과는 다르게 운영되고 있으므로 이를 합리적으로 개선 조치
- ③ (「취업규칙」 상 퇴직 기준일 반영 부적정) 「인사규정」에는 퇴직일이 6월말과 12월말로 되어 있으나, 「취업규칙」에는 채용 당시 표시된 생년월일을 기준으로 만 60세에 달하였을 때로 되어 있어 「인사규정」과 일치하도록 개선조치
- ④ (국가 및 지방자치단체의 계약보증금 납부제도 운용 부적정) 「국가계약법 시행령」에서는 국가기관, 지자체 등과 국유재산 매매계약 체결시 입찰 또는 계약보증금 납부를 면제할 수 있도록 하고 있으나, 공사 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」에는 이러한 내용이 반영되어 있지 않아 상위 규정과 일치하도록 개선조치
- ⑤ (전산자료 접근기록 보존 관리기간 부적정) 금융위원회 「전자금융감독규정」에서는 정보처리시스템의 가동기록을 1년 이상 보존하도록 되어 있으나, 공사 「정보보안업무실무요강」에는 6개월 이상만 보존하도록 되어 있어 상위 규정과 일치하도록 개선조치
- ⑥ (정보공개 수수료 청구 기준 불합리) 행정자치부의 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」에는 정보공개 수수료 기준이 개정되었으나, 공사 「정보공개처리요강」에는 그 내용을 반영하지 않고 있어 상위 규정과 일치하도록 개선조치

㉓ (「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 미개정) 상위 규정인 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」이 개정되었으나, 이에 따른 공사 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」에는 반영하지 않고 있어 상위 규정과 일치하도록 개선조치

㉔ (「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」 미개정) 상위 규정인 「소득세법 시행규칙」 및 「법인세법 시행규칙」이 개정되었으나, 이에 따른 공사 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」에는 반영하지 않고 있어 개선조치

라. 기타 불합리한 내규

㉕ (내규 제정 및 개폐 관련 위임전결규정 불합리) 내규의 제정·개폐의 전결권자와 관련한 「위임전결규정」의 내용이 「내규관리규정」 및 「기록물관리세칙」과 중복되어 규정되어 있거나 다른 내용으로 되어 있어 이를 합리적으로 개정하도록 개선조치

㉖ (캠코마루 대관료 감면기준 미명시 등 불합리) 캠코마루 외부 대관시 대관료 감면기준이 불명확하므로 명확하게 정하고, 부적정한 용어를 정비하는 등 「다목적홀 운영에 관한 통첩」을 합리적으로 개정하도록 개선조치

㉗ (신용정보회사 등 수탁회사 관련 내규 미정비) 「불법·과잉추심으로 인한 감독기관 제재에 따른 수탁회사 패널티 부여를 위한 통첩」은 해당 내용을 규정화 한 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 및 「위탁 CA사 중간평가 기준」을 제정한 후 폐지하여야 하나, 통첩에 있는 내용이 일부 반영되지 않는 등 내규 정비 후 불필요한 통첩까지 운용하고 있어 정비하도록 통보

④ (실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행) 상위 내규 제정 시 불필요한 시달 및 통첩 등을 폐지해야 하나, 「직원상담제도 실시에 관한 시달」 등 4건이 불필요하게 남아있어 이를 폐지하도록 통보(4건)